

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת דבי ביטון

5689/25/פ

הצעת חוק מניעת חרמות במערכת החינוך, התשפ"ה-2025

- מטרה
1. חוק זה מטרתו למנוע את תופעת החרם החברתי במוסדות חינוך, ולהתמודד עם התופעה באמצעות פעולות הסברה, חינוך, רגולציה ופיקוח, ומתן הכשרה בנושא למורים ולמנהלים.
- הגדרות
2. בחוק זה –
- "בית ספר" – מוסד חינוך לילדים ומוסד חינוך לנערים, מכיתה א' ואילך, כהגדרתם בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949¹;
- "חרם חברתי" – נידוי או דחייה של תלמיד על ידי לפחות שני תלמידים, באמצעים שונים, לרבות הפצת מידע שקרי, ביוש, לעג או בוז, המביאים לבידודו של תלמיד ולהרחקתו מהמעגל החברתי בכיתה או בבית הספר;
- "תלמיד" – מי שלומד בבית ספר;
- "השר" – שר החינוך.
- חובת מניעת חרם
3. השר יקבע תוכנית ייעודית להתמודדות עם חרמות חברתיים שתכלול הכשרה, והכשרה כלים ומענים גם להורי התלמידים, ובכלל זה הקמת מנגנון גישור לתלמידים שנפגעו ושהיו מעורבים בחרם החברתי ולהוריהם; המורים והמנהלים יעברו את ההכשרה הייעודית שתכלול זיהוי, מניעה והתמודדות עם חרם חברתי, כולל היכרות עם פתרונות טכנולוגיים לניטור תופעות של חרם חברתי ברשתות החברתיות.
- תקנון, צוות בית
4. (א) כל בית ספר יחויב לגבש תקנון למניעת חרם חברתי ולהטמיעו כחלק מההתנהלות היום-יומית; התקנון יכלול אמצעי התערבות ודרכי אכיפה שיינקטו במקרים של חרם חברתי.
- ספרי וטיפול פסיכולוגי

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 287.

(ב) מנהל בית ספר ימנה, מבין עובדי החינוך בבית הספר, צוות ייעודי הכולל יועצים חינוכיים, פסיכולוגים, מורים ונציגי תלמידים לטיפול במקרי חרם חברתי ולליווי אישי של תלמידים; לעניין זה, "עובד חינוך" – עובד הוראה, יועץ חינוכי או פסיכולוג חינוכי.

(ג) מנהל בית הספר, בהתייעצות עם הצוות הייעודי, ייקבע כללים לעניין זכאות לסיוע פסיכולוגי חנם לתלמידים שנפגעו מחרם חברתי.

פיקוח ודיווח על יישום החוק 5. (א) גורמי הפיקוח במשרד החינוך יפעלו לפקח על יישום החוק בבתי הספר, ובכלל זה ירכזו נתונים אודות מקרים של חרם חברתי ואופן הטיפול בהם.

(ב) השר ידווח לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת אחת לשנה על יישום הוראות חוק זה; הדיווח בנושא יפורסם באתר הרשמי של משרד החינוך.

דבר הסבר

תופעת החרמות החברתיים במערכת החינוך היא בעיה חמורה המשפיעה על רווחתם הנפשית והחברתית של תלמידים רבים. מחקרים מראים כי ילדים שנפגעו מחרם סובלים מירידה בביטחון העצמי, קשיים בלימודים ואף עלולים לפתח בעיות רגשיות ונפשיות ארוכות טווח. כיום אין מנגנון מחייב ומוסדר לטיפול בתופעה זו במוסדות החינוך, והטיפול במקרים של חרם תלוי בעיקר ביוזמות מקומיות. מטרת הצעת חוק זו היא ליצור מסגרת מחייבת להתמודדות עם חרמות במערכת החינוך, באמצעות קביעת כללים ברורים, הכשרות לצוותי החינוך, פעילות הסברתית וחינוכית, וקביעת מנגנוני פיקוח ואכיפה.

הצעת החוק נועדה להבטיח כי כל תלמיד במערכת החינוך יזכה לסביבה בטוחה, מכילה ותומכת. החוק המוצע מייצר מנגנוני מניעה, התמודדות ושיקום, מתוך הבנה כי טיפול נכון בתופעת החרמות יתרום לא רק לפרט הנפגע אלא גם לאקלים הבית ספרי כולו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשפ"ה (31.03.2025)